

DIREITO CONSTITUCIONAL



DIRETO DO CONCURSO

10. (FCC – 2021 – TJ-SC – Técnico Judiciário Auxiliar)

Texto associado



ATENÇÃO

Para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988.

Jacinto, com nacionalidade originária uruguaia, mas naturalizado brasileiro, exerce, no Brasil, mandato de Deputado Federal e deseja concorrer à eleição para Presidente da Câmara dos Deputados. Nesse quadro, considerando-se apenas as informações fornecidas, Jacinto:

- a. não poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar, salvo expressa previsão em lei complementar, caso em que deverá comprovar a aptidão para o seu exercício.
- b. poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar, desde que não venha a ter cancelada sua naturalização, por sentença transitada em julgado.
- c. não poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar e deverá ser destituído do cargo de Deputado Federal que irregularmente ocupa, porquanto ambos são cargos privativos de brasileiro nato.
- d. poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar, pois não pode haver distinção entre brasileiros natos e naturalizados.
- e. não poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar por não ser brasileiro nato, embora possa manter o mandato de Deputado Federal.



COMENTÁRIO

O texto deixa claro que ele é brasileiro naturalizado. Basicamente, ele não poderia concorrer aos **cargos privativos de brasileiro nato**. Presidente da Câmara dos Deputados é um deles, portanto, ele não pode concorrer.

Art. 12, § 3º, da CF/1988. São privativos de brasileiro nato os cargos:

I – de Presidente e Vice-Presidente da República;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- II – de **Presidente da Câmara dos Deputados**;
- III – de Presidente do Senado Federal;
- IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
- V – da carreira diplomática;
- VI – de oficial das Forças Armadas.
- VII – de Ministro de Estado da Defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 1999)

Embora a Constituição traga expressamente esses cargos, existem outros:

Art. 89. O **Conselho da República** é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:

- I – o Vice-Presidente da República;
 - II – o Presidente da Câmara dos Deputados;
 - III – o Presidente do Senado Federal;
 - IV – os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;
 - V – os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;
 - VI – o Ministro da Justiça;
 - VII – **seis cidadãos brasileiros natos**, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.
- Art. 103 – O presidente do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros, escolhidos:

- I – mediante eleição, pelo voto secreto:
 - a. três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;

Obs.: se os Ministros do STF são brasileiros natos, por consequência, esses cargos também são privativos de brasileiros natos.

Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo **três dentre oficiais-gerais da Marinha, quatro dentre oficiais-gerais do Exército,**

ANOTAÇÕES

três dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis.

Os 10 oficiais são brasileiros natos, portanto, esses 10 cargos também são privativos de brasileiros natos.

Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 36, de 2002)

Regra: nato.

Exceção: naturalizado há mais de 10 anos.

ATENÇÃO

Essa totalidade é por exaurimento do assunto, mas as provas costumam cobrar apenas os cargos constantes no **Art. 12, § 3º, da CF/1988**.

São privativos de brasileiro nato os cargos:

I – de Presidente e Vice-Presidente da República;

II – de Presidente da Câmara dos Deputados;

III – de Presidente do Senado Federal;

IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V – da carreira diplomática;

VI – de oficial das Forças Armadas.

VII – de Ministro de Estado da Defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 1999)

- 11.** (FCC – 2021 – DPE-AM – Defensor Público) Segundo as regras vigentes na Constituição Federal sobre nacionalidade,
- a. é considerado brasileiro nato, se nascido no Brasil, o filho de pai e mãe estrangeiros ainda que não domiciliados ou residentes no país.

ANOTAÇÕES

- b. se o pai ou a mãe for brasileiro nato, a criança nascida no exterior é considerada brasileira nata sempre que o país estrangeiro de nascimento não lhe conferir nacionalidade.
- c. pode adquirir a nacionalidade brasileira o estrangeiro que resida ininterruptamente no Brasil há dez anos ou mais e assim requeira às autoridades competentes.
- d. os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, serão considerados brasileiros natos desde que venham a residir no Brasil e optem, antes de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- e. tem direito à naturalização brasileira o estrangeiro que viva no país há mais de três anos e tenha filho brasileiro ou seja casado formalmente com brasileiro nato ou naturalizado.

COMENTÁRIO

Art. 12. São brasileiros:

I – natos:

- a. os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;
- b. **os nascidos no estrangeiro**, de pai brasileiro ou mãe brasileira, **desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil**;
- c. os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;



10m

No caso da alternativa A, ela estaria errada se a questão dissesse que os pais estavam a serviço do país deles, isso não foi dito, portanto, assertiva correta.



15m

Obs.: no Brasil, o casamento não é via de naturalização.

II – naturalizados:

- a. os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;
- b. os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão n. 3, de 1994)

ANOTAÇÕES

12. (FCC – 2021 – TJ-SC – Técnico Judiciário Auxiliar)

Texto associado

Tibúrcio, pela primeira vez, elegeu-se, nas últimas eleições, Governador de determinado Estado e, tendo em vista o sucesso obtido com seus eleitores, deseja, nas próximas eleições gerais, candidatar-se à reeleição. Já Elza estreou na política elegendo-se a atual Prefeita de determinado Município, mas deseja, nas próximas eleições gerais, candidatar-se à Presidência da República. Considerando-se apenas os dados fornecidos no caso hipotético apresentado, Tibúrcio:

- a. poderá ser reeleito para o mesmo cargo, mas Elza é obrigada a cumprir seu mandato até o fim, respeitando a vontade popular que a elegeu.
- b. poderá ser reeleito para um único período subsequente, e Elza poderá candidatar-se à Presidência se renunciar ao mandato que atualmente exerce até seis meses antes do pleito.
- c. ambos poderão candidatar-se aos cargos que desejam desde que ambos renunciem aos mandatos que exercem até seis meses antes do pleito.
- d. não poderá ser reeleito, pois não é permitida a reeleição para o cargo de Governador, e Elza poderá candidatar-se à Presidência se renunciar ao mandato que exerce até seis meses antes do pleito.
- e. ambos poderão candidatar-se aos cargos que desejam sem necessidade de renúncia aos respectivos mandatos.

 COMENTÁRIO

- a. Não há a obrigação de terminar o mandato, pode renunciar... Se for para outro mandato, ela DEVE renunciar. Além disso, para a reeleição, não precisa da renúncia.
- c. Não há a obrigação de terminar o mandato, pode renunciar... Se for para outro mandato, ela DEVE renunciar. Além disso, para a reeleição, não precisa da renúncia.
- d. É permitida a reeleição para governador, sim.



20m

DA REELEIÇÃO

EXECUTIVO – Presidente. Governador e Prefeito:

Podem ser reeleitos para um único período subsequente, porém não exige renúncia.

Obs.: para outro mandato eletivo exige a renúncia com 6 meses de antecedência da eleição.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

LEGISLATIVO – Deputado, Senador e Vereador:

Podem ser reeleitos várias vezes. Não há limite. Eles também não precisam de renúncia, isso só serve para o Executivo.



DIRETO DO CONCURSO

13. (FCC – Câmara dos Deputados – Técnico Legislativo – Assistente Administrativo) Sobre a Administração Pública, considere:

- I – A administração fazendária e seus servidores fiscais não terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- II – A participação de sociedade de economia mista em empresa privada depende de autorização legislativa.
- III – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
- IV – Somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, está correto o que consta APENAS em:

- a. I, II e III.
- b. I, III e IV.
- c. II e III.
- d. II e IV.
- e. II, III e IV.



COMENTÁRIO

I – A constituição dispõe que terão, sim.

Art. 37, XVIII – a administração fazendária e seus servidores fiscais **terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência** sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;



25m

ANOTAÇÕES

II – Art. 37, XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

III – Art. 37, X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998) (Regulamento)

IV – Art 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

14. (FCC – 2006 – TCE-CE – Auditor do Tribunal de Contas) Servidores Públicos e sua disciplina constitucional. Considere as assertivas:

- I – após três anos de serviço público, automaticamente o servidor efetivo adquire estabilidade;
- II – a estabilidade assegura ao servidor efetivo o direito de permanência no cargo provido;
- III – o servidor estável somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado.

- a. Apenas I está incorreta.
- b. Apenas II e III estão incorretas.
- c. Apenas I e III estão incorretas.
- d. Apenas III está incorreta.
- e. I, II e III estão incorretas.

COMENTÁRIO

I – É após 3 anos, de fato, mas não é automaticamente.

II – A estabilidade é no serviço público, não no cargo em si.

III – Há outras possibilidades.

15. (FCC – 2021 – DPE-SC – Defensor Público) Às polícias penais compete a

- a. segurança dos estabelecimentos penais.
- b. prevenção e repressão do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

ANOTAÇÕES

- c. polícia judiciária e a apuração de infrações penais.
- d. execução de atividades de defesa civil.
- e. polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

COMENTÁRIO

A Polícia Penal é a mais nova do Brasil, criada em 2019, em substituição ao antigo Agente Penitenciário. Ela cuida dos presídios e da execução da pena.

ATENÇÃO

Não existe polícia penal Municipal, conforme Art, 144, VI, da CF/1988.

- 16.** (FCC – 2019 – Câmara de Fortaleza – CE – Consultor Técnico Legislativo) Segundo o que dispõe a Constituição Federal acerca da segurança pública,
- a. os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública.
 - b. às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares.
 - c. a polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
 - d. as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Prefeitos Municipais e aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
 - e. à polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, incumbe exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.

COMENTÁRIO

- a. Guarda Municipal é guarda de patrimônio.
- b. Salvo as militares.
- c. PRF patrulha rodovia, não ferrovia.



35m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



40m

- d. Aos Prefeitos, não, mas ao Governador.
- e. Certo.

GABARITO

- 10. e
- 11. a
- 12. b
- 13. e
- 14. e
- 15. a
- 16. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Ricardo Blanco.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.